

1521697-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Vistos. RAFAEL SOARES DE LIMA CESAR, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 14h50, no restaurante "Paris 6", localizado na rua Haddock Lobo, nº 1159, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521697-32.2022.8.26.0228 - lauda

Audiência de Instrução, Julgamento e Debates

Processo nº:

1521697-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Aos 21 de novembro de 2022, às 14h30min, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, Dra. Danielle Galhano Pereira da Silva comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Gabriela Carvalho de Almeida Estephan, o réu RAFAEL SOARES DE LIMA CESAR e sua defensora, Dr(a). Marina Diana E. T. Jardim, Defensoria Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e foi interrogado o réu. Pela Acusação foi dito que: desisto da oitiva da vítima. Pela Defesa foi dito que: desisto da oitiva vítima. Pela MMª. Juíza foi dito que: homologo a desistência da vítima e declaro encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela defesa foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. RAFAEL SOARES DE LIMA CESAR, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 14h50, no restaurante "Paris 6", localizado na rua Haddock Lobo, nº 1159, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, um relógio da marca Hublot, avaliado em R\$ 30.000,00 de propriedade da vítima Michael Cezar Balbino. Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. (01/43). Recebida a denúncia (pgs. 65/66),

réu citado (pgs. 84) resposta a acusação apresentada (pgs. 85/86). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o crime de furto, quando não a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (pgs. 04/05), boletim de ocorrência (pgs. 10/12), no auto de exibição e apreensão (pgs. 14), bem como na prova testemunhal. A autoria restou incontroversa. A testemunha, Emerson de Oliveira Freire, policial militar, relatou que no dia dos fatos estavam no posto de gasolina abastecendo a viatura, quando populares informaram que um indivíduo armado descia a rua da Consolação. Pela viatura, encontraram com o acusado rodeado por populares e em revista pessoal, encontraram com o acusado o relógio e o simulacro de arma de fogo. Com isso, voltaram para o restaurante Paris 6 e a vítima não estava mais lá, porém contactaram a vítima e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o acusado na Delegacia bem como o relógio de sua propriedade. O acusado confessou o roubo e disse que ganharia 20 mil reais para tanto. O acusado não aparentava estar bêbado ou sob efeitos de drogas. A testemunha, Luís Felipe Bezerra Godez, policial militar, disse que estava seu companheiro abastecendo a viatura em um posto, quando populares avisaram que um cara estava descendo correndo após roubar um rapaz. O rapaz descia correndo com várias pessoas atrás. Na busca pessoal do acusado encontraram o relógio e arma com o indivíduo, levaram o acusado para a viatura, pois estava clima de confusão. Voltaram para o restaurante e a vítima não mais se encontrava, todos foram encaminhados para a Delegacia. A vítima reconheceu o acusado e o relógio na Delegacia, o acusado também acabou por confessar a prática delitiva. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam os denunciados quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). O acusado, Rafael Soares de Lima Cesar, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, afirmou que estava em uma situação difícil, pois tem problemas de saúde com ansiedade e distúrbio nervoso, faltando em sua casa dinheiro para o aluguel e alimentos para crianças, por isso partiu para roubar. Se encontrava com simulacro de arma, não apresentou para a vítima, apenas anunciou o assalto e ela passou o relógio. Logo pegaram o acusado, e ele se entregou para os policiais, Não falou nada na Delegacia, ficando dentro da viatura por horas. Destarte, plenamente comprovada de forma segura e harmônica que o acusado foi o autor do crime de roubo consumado, sub judice, sendo que foi abordado e apreendido com ele o relógio subtraído da vítima, bem como o simulacro de arma de fogo (fls. 14), além de ter sido reconhecido pela vítima na fase policial, fatos esses confirmados em Juízo pelas testemunhas ouvidas, além da confissão judicial do acusado. Desta forma, de rigor a condenação do acusado pelo crime de roubo simples, assim é que decido e passo a dosar a pena. Atendendo ao disposto no art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, observo que o réu é reincidente criminal (fls. 23/25), bem como confessou a prática delitiva, de modo que compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena mínima fixada. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno

definitiva a pena imposta. O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, eis que o réu é reincidente e praticou o roubo, denotam que tal regime é o único compatível com sua conduta e que a fixação de regime intermediário não seria suficiente para sua repressão e prevenção (artigo 33, § 3º, do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL SOARES DE LIMA CESAR, qualificado nos autos à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursão no artigo 157, caput, do Código Penal. O réu não poderá apelar em liberdade, diante da pena imposta e considerando a reincidência do réu, de modo a estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se, onde o réu se encontra preso. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas, na forma da lei. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

Vítima:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 21 de novembro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.